

1515826-89.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... como gesseiro. Atualmente cumpre pena por tráfico de drogas,

O policial militar Júlio Cesar Rodrigues narrou ter recebido notícia-crime de tráfico de drogas no Largo do Arouche, próximo ao restaurante O Gato que Ri. No local deparou-se com o réu, que apresentava características semelhantes às noticiadas pelo COPOM. Em um dos bolsos de sua calça apreendeu três papелotes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

1515826-89.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515826-89.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2182465/2020 - 02º D.P. BOM RETIRO, 12637557 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2755/20/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2182465 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2182465 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 2755/20/102 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GILDENIR DOS SANTOS FEITOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

GILDENIR DOS SANTOS FEITOSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006 porque, no dia 26 de julho de 2020, durante período de calamidade pública, nesta capital, no Largo do Arouche, 27, República, nas imediações da Academia Paulista de Letras, da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e do SENAC Consolação, trazia consigo e guardava, para entrega e consumo de terceiros, 34 papелotes de cocaína (pesando 26,6 gramas) e um papелote de maconha (pesando 1,36 gramas), substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 68/71).

Recebida a denúncia (fls. 72), foi o réu citado (fls. 111). Apresentou resposta à acusação (fls. 115). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 7/9), auto de apreensão (fls. 14 e 15), auto de constatação (fls. 26/29) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 77/79).

O réu negou o crime na fase policial (fls. 5).

Em juízo, Gildenir negou o tráfico de drogas. Frequentava o Largo do Arouche porque o local é ponto de prostituição. Tinha consigo apenas um cigarro de maconha, que fumava e cuidou de dispensar com chegada dos policiais autuantes. Estava acompanhado de dois rapazes. Quando os policiais viram que tinha dinheiro, resolveram levá-lo preso. Os valores apreendidos consigo eram produto de seu trabalho como gesseiro. Atualmente cumpre pena por tráfico de drogas,

O policial militar Júlio Cesar Rodrigues narrou ter recebido notícia-crime de tráfico de drogas no Largo do Arouche, próximo ao restaurante O Gato que Ri. No local deparou-se com o réu, que apresentava características semelhantes às noticiadas pelo COPOM. Em um dos bolsos de sua calça apreendeu três papелotes de cocaína e mais uma porção de maconha. No outro bolso havia cerca de R\$ 400,00 em dinheiro trocado. Na oportunidade, Gildenir declarou que a droga destinava-se ao consumo próprio. Porém, em gramado a 10 ou 15 metros, junto a uma árvore, localizou um saquinho com diversos papелotes de cocaína.

O policial militar Luís Paulo Viana Mariliano disse ter recebido a notícia-crime de tráfico de drogas praticado no Largo do Arouche. Havia descrição das vestes do traficante. No local avistou o réu. Em seu poder apreendeu três porções de cocaína e uma de maconha, além de R\$ 450,00 trocado, em espécie. Realizou varredura nas imediações e, a cerca de 20 metros de onde estava o acusado, encontrou um saco plástico com 31 porções de cocaína semelhantes às apreendidas com o réu. Na ocasião, Gildenir alegou que a droga apreendida em seu poder era para o uso pessoal.

A desclassificação é de rigor.

Em poder do acusado foram apreendidas três pequenas porções de cocaína, uma de

maconha e a quantia de R\$ 450,00.

O restante da droga (31 porções de cocaína), conforme relato do policial Luís Paulo Viana Mariliano, encontrava-se escondido junto a uma árvore, a cerca de 20 metros do local onde detido o acusado.

Gildenir, de sua parte, alegou que apenas fumava um cigarro de maconha antes de ser preso.

O local do fato é conhecido ponto de prostituição e tráfico de drogas. Assim, era possível que as demais porções de cocaína encontradas não pertencessem mesmo o réu. A distância entre o agente e o local onde escondida a sacola com as porções de cocaína reforçam esta assertiva. Ademais, em poder do réu foi apreendida também uma porção de maconha. Na sacola havia apenas cocaína.

Sobre o dinheiro, cumpria à acusação demonstrar que era produto de tráfico de drogas, eis que, ao tempo do fato, Gildenir era primário e desprovido de antecedentes criminais. E não se sabe como estava trocado o numerário, eis que os policiais ouvidos, com o decurso do tempo, não souberam esclarecer e o auto de apreensão (fls. 14 e 15) calou a esse respeito.

Nesse contexto, o risco de erro judiciário com a condenação pelo crime de tráfico de drogas é concreto. Não há, com efeito, prova segura a vincular o acusado ao restante das drogas apreendidas.

Era de rigor que se aprofundasse a investigação.

Logo, ausente prova da origem do dinheiro, a posse de três pequenas porções de cocaína e de única porção de maconha é compatível com a tese da posse de drogas para o consumo próprio, arguida pela Douta Defesa, impondo-se a desclassificação.

Aplica-se a pena de advertência.

Posto isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar GILDENIR DOS SANTOS FEITOSA por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 à pena de advertência.

Defere-se o direito de interpor recurso em liberdade à mingua de fato novo a ensejar a decretação da prisão preventiva.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se à autoridade policial.

Defere-se a restituição dos valores apreendidos. No silêncio do acusado, proceda-se na forma do artigo 123 do Código de Processo Penal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA